

עין משפט
נר מצוה

לֵב א ב מ״י פ״ה מהל' מביה הלכה א סמג עשין פפ טו"ע ח"מ ס"י ריד ספיף א':
לג ג מ״י פ"ו מהל' מקוואות הל' ו סמג עשין רמח טו"ע י"ד ס"י רח ספיף לג וספיף לו ונכרי אלפס עד כטועות פ"צ דף גלאן:

רבינו גרשום

וכל מה שבתוכו כולם מכורין, אפי' בלים המיטלטלין שיש בו: מכר תשמישי הכהים, משמע תשמישי בין קבועין בין מיטלטלין ומתני', קתני אלא מכר המיטלטלין דכי היכי דאמר גבי כרס הוא הדין נמי גבי בית: הוה קביע. גבי כרס קבוע קבועין בקרקע א' אלמא קיים המעמידים על הגנפים והצירים שקשרין בהם הגנפים לקנים וכוון מהתוכר לקרקע הוי הן קרקע ומש"ה הוי אלו מכורין אבל הכא לא קביע מפתח ומיטלטל ומשום הכי לא מכור: אף מפתח. גבי קבוע בבלת דאינו נפרד ממנו כלל ואפי' הכי קתני דלא מכרה. אלא מחוורתא מתני' דלא כר' מאיר: ואת הגנא, היינו בריח שקבוע בכותל למעלה מן הדלת ונשועל הדלת נופל הגנר עד לארץ ונעול: ואת המנעול. קבוע בבלת: אבל לא את המפתח. דמיטלטל: מכר את המכחשת החקוקה. כמו סלה היוצאת מאליה מקרקע שהיא מחוברת מעיקרה וחוקקין אותה במקומה לצורך מכתשת ומשום הכי הוי קרקע ומכורה היא: אבל לא את המכתשת קבועה. לחיותה מעיקרה מעיקרא והדר קבועה וחקקה כלי' דלא מיוחדר היא: אבל לא מכר לא את התנור ולא את הכירים וכל את הריחים. משום דכל הני מטלטלין יניהו ולא עשוי כביצת רחב מלמטה וצד מלמעלה: ר' אליעזר אומר כל המחובר לקרקע. עשוי כביצת רחב מלמטה וצד מלמעלה: ר' אליעזר אומר כל המחובר לקרקע. אפי' מכתשת הקבועה ואת התנור והכי נמי ריחים דמחברין לקרקע הרי הן קרקע ומכורין ומסתברא דמתני' ר' אליעזר היא: בין קב וכן כן, אפי' אמר לו הוא וכל מה שבתוכו: לא מכר לא את הבור כו'. דכל הני רשות בפני עצמן ולא שייכי כלל עם הבית: ח"ר צינור שחקק. כדי לקבועו מן המעיין ועד המקוה שילכו המים למקוה דרך הצינור: פוסל את המקוה. משום דהמים דרך הצינור שהוא כלי באין למקוה והוו כמים שאובין. דלאו כקרקע הוא: קבוע. מתחלה לארץ: ולבסוף חקקו. כשהוא מחובר: אינו פוסל את המקוה. דכקרקע דמי והאיל ולא הוי ליה תורת כלי בתלוש: לא ר' אליעזר ולא רבנן. אי גימא ר' אליעזר דבית. דאמר לעיל כל המחובר לקרקע הרי הוא קרקע והכא קתני צינור שחקקו לקרקע פוסל את המקוה. ולא רבנן דאמר לעיל מכר את המכתשת חקוקה אבל לא את הקבועה משום דלא כקרקע דמי האיל שותיה תלושה מעיקרא

אע"ג דקבעה חקקה במקומה ו' והכא קתני קבוע ולבסוף חקקו במקומו הרי הוא כקרקע ואינו פוסל את המקוה. ודלמא התם בבית בהא קמפלגי דר' אליעזר דאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע סבר מוכר בעין יפה מוכר ורבנן סבוי וכו'. אבל הכא לענין מקוה דלמא כברייתא ס"ל : כוורת דבורים. שעשאה וחיבר לקרקע כו' וכותבין עליה פרוכבול. דקאמר מוסר אני לכנס שטרותי אגב האי כוורת כדי שלא תהא שביעית משמטת:

סה:

גימא מתני' דלא בר' מאיר. מדמתן דלא מכר את המפתח דייק דהא מנח מפתח מסיק דאחיא דלא כר' מאיר^א ולא כפ"ה דפירש דהשמא מדקתני לא מכר את המכתשת המיטלטלת קא פריך: **מחוורתא** דלא בר' מאיר. וא"ת והא קאמר בהמוכר את

הספינה (לקמן דף עח):

דרכי אליעזר ור"מ קיימי כחדא שיטה מדמתן בפירקין (דף סו:). רבי אליעזר אומר המוכר את הדג מכר את הקורה וי"ל דלאו ממנש כחדא שיטה קאמר^ב תדע דהא טעמא דר' אליעזר מפירש כצרייתא שלא נקרא בית הדג אלא על שם קורה: **צינור** שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה. איכא לאוקמי אפילו בפרוך משני רוחות כדך הצינור וכגון שחטטו באלמנע לקבל זרורות דבהאי בית קבול חשיבי מים שאזינס שעוצרים על אומת בית קיבול דמתנן (מקואות פ"ד מ"ג). החוטט צינור כדי לקבל זרורות בשל עץ ככל שהוא בשל חרס רביעית ר"י אומר אף בשל חרס ככל שהוא כו'^ג דאי לא חטטו אפילו סתום משלשה דגדים לא חשיב כלי דמומחא רבינו שמואל מהא דתנן (שם מ"צ) המניח את הטבלא תחת הצינור אס יש לה ו' לצבו מארבע רוחות כו' ואין נראה לאוקמי בצינור שסתום מכל ד' דוקא שמים נופלין מצינור למקוה אבל אס נפלו מצינור לקרקע ומקרקע למקוה המשכה היא ואינו פוסל המקוה אס יש כבר במקוה כ"א סאה מי גשמים כדתנן בפרק קמא דתמורה (דף יב:). **אילימא רבי אליעזר דבית. התם צנא פליגי פי'**

הקונטרס ומיהו רבנן דפליגי עליה לא ליהוו הנהו רבנן דאמר לעיל לא רבי אליעזר ולא רבנן וגראה לר"י דזה דחקו לפי מה שמפרש לעיל מכר את המכתשת חקוקה היינו קבעה ולבסוף חקקה אבל לא את הקבועה היינו חקקה ולבסוף קבעה אלמא מיפלגי רבנן בין חקקה ולבסוף קבעה ובין קבעה ולבסוף חקקה היינו שלא תלשה מעולם שנהקקה בסלע היואל מן ההר וקבועה בין קבועה ולבסוף חקוקה בין חקוקה ולבסוף קבועה^א: **ד"ר** היא בקרקע. השתא קס"ד כוורות מחוברת איירי וזריך לפרש והרי היא כקרקע לקנותה בכסף ושטר וחזקה אבל לבסוף דמסקינן טעמא משום דאיתקש ליער קאי אדנש שצמח הכוורת^ב ולא חיששין בצינור הכוורת^ב ואומר רבינו יצחק דהשתא דיער אלא משום חיבור כוורת צטיט אמאי חייב חטאת הרודה ממנה בשבת דה"ל כרודה פת מן התנור דלא מייחייב אף על גב דתנור מחובר ולענין טומאה נמי מקבל הדנש טומאה חפץ על המקומה כיון דלא צני מחשבה^א ולענין פרוצבול נמי מיפוק ליה דהא איכא מקום ששוכבת עליו כדפריך בהשולט (גיטין דף לו.) גבי עיץ נקוב^ב אלא על כרחך דמנא אסיכ' כדמשני התם ואס כן אין טעמו של רבי אליעזר משום שמחובר צטיט: ומקבלת

צינור. של עץ או של אבן עשוי כמין סילון ויורדין ממנו מים למקוה: **קבעו כקרקע פוסל אם המקוה**. דמים שאזינן פוסלין אותו וכוון שהיה תורת כלי עליו קודם שקבעו לא מייבטיל מו שם כלי מיניה ומשוי להו שאזינן למיס שצמוכו: **ולבסוף חקקו**. הרי הוא כעושה חריץ כקרקע: **מני**. הך ברייתא דקתני דמשום קביעות כקרקע לא צטיל שם כלי מיניה דמעיקרא: **לא ר' אליעזר ולא רבנן**. דפליגי עליה: **הי ר' אליעזר**. מאחיה דברי ר' אליעזר אתה למד דלא צטירא ליה הך ברייתא. וה"ה דה"ל למימר וחי רבנן אף אין דרך גמרא להאריך כל כך: **אילימא ר' אליעזר דבית. דמכתשת חקוקה ולבסוף קבעוה** כקרקע משוי לה ומכורה בכלל בית ומיהו רבנן דפליגי עליה לא ליהוו הנהו רבנן דאמר לעיל לא ר' אליעזר ולא רבנן: **צעין יפה מוכר**. והלכך אע"ג דאיכא תורת כלי עליו כיון דמחובר מכרן המוכר אבל גבי צינור שחקקו ולבסוף קבעו מודי דפסיל מקוה: **ורבנן פצרי נו'**. משום דר' אליעזר נקט לה ואכתי כדברי הכל אחיא: **כוורת דבורים**. מחוברת היא כקרקע צטיט: **הרי היא כקרקע**. לכל דבר להיות נקנית בכסף ובשטר ובחוקה ולקנות על גבה מטלטלין ולכתוב עליה פרוצבול כאילו היא קרקע דמתן במסכת שביעית פרק אחרון (משנ"ו) אין כותבין פרוצבול אלא על הקרקע ואס אין לו מזהה צמח שדה. ולשם נמי^א מפורש לפי שראה הלל שנמנעין העשירים מלהלוות לעניים מפני יראת שביעית ששמטת והיו עוזרין על מה שכתוב פן יהיה דבר עם לצבך צלעל וגו' (דברים טו) עמד הלל והתקין פרוצבול פרוח ריוח כמו שפירש על מדותיה דצמסכת נדה (דף ד:) בול עשירים כמו אלו ראשי בולאות שנייהודה (גיטין דף לו.) כלומר ריוח לעשירים שלא יפסידו שלהם ונתן נשביעית פ"י מ"ד^א) גופו של פרוצבול מוקריע לכס פלוני ופלוני

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

הרי כוון מכורין. כל הך תשמישין המיטלטלין. אבל שאר ו' מיני תשמישסיה לא מיוחדני ואף על גב דאמר כל מה שצמוכו אינו מוכר לך שלא ריצה בלשון זה אלא תשמישין המיוחדין לבית זה שאינן רגילין להשאלנן מפני כצידן ומפתח נמי עיקר תשמישו לפותחת של

דלת זו ואין ראוי לאחרת והיינו טעמא דלא זצין שאר מיני תשמישסיה דלא צטילי לגבי בית אי נמי אינו רוצה להסתרח מן השכונה שלו וידור צבית אחר וצריכין לו מטלטלין. אבל גבי חצר תנן לקמן [סו:]. דאס אומר לו כל מה שצמוכה הרי כל מטלטלין מכורין דהיינו כל מאני תשמישסיה דאיקרו מטלטלי לצד מחיטי ושערי צפ' מי שמת (לקמן דף קג.) דכיון דמסתלק מכל השכונה מכר את כוון דטורח הוא לו להוציא כליו משם אי נמי לגבי חצר שהוא דבר גדול ו' צטילי. וגבי מוכר את העיר תנן [סח:]. דאס אמר לו כל מה שצמוכה מכר את הכל אפילו צהמה ועצדים דהוו מטלטלי דניידי וכי"ש חטיי ושערי דכיון דמסתלק מכל העיר מכל וכל רוצה להסתלק דטורח הוא לו להוציא מטלטלי לעיר אחרת א"י צטלין לגבי העיר. כללנא דמילתא כל מכר הגדול מחצירו ריצה למכור יותר הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו: **גב' לימא מחני'**. דקתני ו' לא מכר מכתשת המיטלטל דלא כר"מ דאי כר"מ האמר בפרק המוכר את הספינה כצרייתא צגמ' מכר כרס מכר תשמישי כרס כגון קיים שצנרס שהן לצרכה כדתנן במתני' (ס) וה"ה להסך בית שמוכר תשמישי בית: **ומשני הסך קביע**. כלומר התם כדר"מ איכא למימר דלא איירי ר"מ אלא בתשמישין הקבועין לעולם צמוך הכרס שאין מוזיזן אותם משם לעולם ואע"ג דאינס קבועין כקרקע אבל מכתשת שאינה קבועה כקרקע וימנין דשיילי לה ולא קביענא צבית כל כך: **והא מפתח דומיא דדלס קתני מה דלס דקביענא**. לעולם שאין מוזיזן אותו משם להטלטל ממקום למקום אף מפתח בשל עץ מיירי דקביענא שיש מפתחות שאין מוזיזן אותן מן הפותחת כגון של בני כפרים ואפ"ה לא מכר את המפתח דאי איתא דמפתחת שאינו קבוע מיירי ליפלוג ולימני כדידה המוכר את הבית מכר את המפתח קבוע אבל לא את המיטלטלת כדקתני גבי מכתשת וכי"ש דלת דקביע טפי אלא מדקתני דלת שמעינן דליא לאיפלוגי אלא בין דלת למפתח ואע"ג דקביע דלת אינו מוכר שהרי תשמיש קל הוא ונוח לטלטלו ופעמים שמיטלטלת אבל לא תדיר: **גגר**. בריח וקבוע ככותל: **מנעול**. קבוע דלת: **המכתשת החקוקה**. כגון סלע היואל מן הכותל וחקק שם מכתשת: **אבל לא אם הקבועה**. שהיתה חקוקה ועשויה ואח"כ קבעה כקרקע^א ודלא כמתני' ומתניתין ר' אליעזר היא דפליג צסיפא ואמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע וכן פירש ר' חננאל וכן עיקר: **ר' אליעזר נו'**. אמכתשת קבועה פליג: **בין כך ובין כך**. בין שאמר לו כל מה שצמוכו בין שלא אמר: **לא מכר לא אם צבור נו'**. דאינו צמוכו של בית אלא צביינס צפני עצמן הן:

קבעו כקרקע פוסל אם המקוה. דמים שאזינן פוסלין אותו וכוון שהיה תורת כלי עליו קודם שקבעו לא מייבטיל מו שם כלי מיניה ומשוי להו שאזינן למיס שצמוכו: **ולבסוף חקקו**. הרי הוא כעושה חריץ כקרקע: **מני**. הך ברייתא דקתני דמשום קביעות כקרקע לא צטיל שם כלי מיניה דמעיקרא: **לא ר' אליעזר ולא רבנן**. דפליגי עליה: **הי ר' אליעזר**. מאחיה דברי ר' אליעזר אתה למד דלא צטירא ליה הך ברייתא. וה"ה דה"ל למימר וחי רבנן אף אין דרך גמרא להאריך כל כך: **אילימא ר' אליעזר דבית. דמכתשת חקוקה ולבסוף קבעוה** כקרקע משוי לה ומכורה בכלל בית ומיהו רבנן דפליגי עליה לא ליהוו הנהו רבנן דאמר לעיל לא ר' אליעזר ולא רבנן: **צעין יפה מוכר**. והלכך אע"ג דאיכא תורת כלי עליו כיון דמחובר מכרן המוכר אבל גבי צינור שחקקו ולבסוף קבעו מודי דפסיל מקוה: **ורבנן פצרי נו'**. משום דר' אליעזר נקט לה ואכתי כדברי הכל אחיא: **כוורת דבורים**. מחוברת היא כקרקע צטיט: **הרי היא כקרקע**. לכל דבר להיות נקנית בכסף ובשטר ובחוקה ולקנות על גבה מטלטלין ולכתוב עליה פרוצבול כאילו היא קרקע דמתן במסכת שביעית פרק אחרון (משנ"ו) אין כותבין פרוצבול אלא על הקרקע ואס אין לו מזהה צמח שדה. ולשם נמי^א מפורש לפי שראה הלל שנמנעין העשירים מלהלוות לעניים מפני יראת שביעית ששמטת והיו עוזרין על מה שכתוב פן יהיה דבר עם לצבך צלעל וגו' (דברים טו) עמד הלל והתקין פרוצבול פרוח ריוח כמו שפירש על מדותיה דצמסכת נדה (דף ד:) בול עשירים כמו אלו ראשי בולאות שנייהודה (גיטין דף לו.) כלומר ריוח לעשירים שלא יפסידו שלהם ונתן נשביעית פ"י מ"ד^א) גופו של פרוצבול מוקריע לכס פלוני ופלוני

אע"ג דקבעה חקקה במקומה ו' והכא קתני קבוע ולבסוף חקקו במקומו הרי הוא כקרקע ואינו פוסל את המקוה. ודלמא התם בבית בהא קמפלגי דר' אליעזר דאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע סבר מוכר בעין יפה מוכר ורבנן סבוי וכו'. אבל הכא לענין מקוה דלמא כברייתא ס"ל : כוורת דבורים. שעשאה וחיבר לקרקע כו' וכותבין עליה פרוכבול. דקאמר מוסר אני לכנס שטרותי אגב האי כוורת כדי שלא תהא שביעית משמטת:

שס. פא. [ד]איכא עלה שם אבא בלל מחשבה. שס. טו. דאפי' הוא מושאל או מושכר כותבין פרוכבול. שס. י'. ד[מתנות] על גבי יתדות ואין חקרקע שלו. רש"י גיטין לו.

מסורת הש"ס

א' [לקמן עח: (ב) צ"ק סו. נוסף מקוואות פ"ה (א) געלי לו. וחי"ק, ד] לקמן פ: שביעית פ"י מ"ז עוקלין פ"ג מ"י, ס' כפ"ה: כותבל.

הגהות הב"ח

(א) גב' דאי כר"מ: (ב) רשב"ם ד"ה הרי וכו' שאר מאני תשמישסיה לל"ל וכן בסמוך: (ג) בא"ד שהוא דבר גדול בבית צטילי וכו' אמר לו כל: (ד) ד"ה למא וכו' דלא מכר וכו' המוכר את הספינה צ"ב בדרך ע"ח ע"כ: (ס) בא"ד כדתנן במשני. צ"ב בדרך דף כ"ח: (ז) ד"ה הרי הוא כקרקע וכו' ונתן דהו גופו וכו': (ח) ד"ה צינור וכו' לבדורים מארבע רוחות כו' ואין צריך לאוקמי:

מוסף רש"י

צינור שחקקו ולבסוף קבעו. והמשך זו משמסם אז מני נסח למקוה, פסלו דמשום מים שאזינן (ב"ק טו). קבעו ולבסוף חקקו. לאו כל הוא אלא ארעא שמיכתא היא (סו:)

מוסף תוספות

א. [ומשמע דמעיקרא קפריך מבחנן]. דקאמר הא דומיא דדלת קתני מה דלת קבוע אף מפתח נמי דקביע. שיעמיק בשם מוס' הלא"ש. [ומקס"ד דהא מפתח של מנעול הנקרא פל"א, ערבי קפ"לי הוא וכו', שאין המנעול קבוע בבלת וכו', וכוין שהמנעול אינו קבוע גם תשמיש מפתחו אינו קבוע וכו', ואקשינן ודא דומיא דדלת קתני וכו', אלמא מפתח זה אינו מפתח של מנעול הנקרא קפ"ל אלא מפתח של מנעול הנקרא פל"א, שמיטלטל שליו קבוע בבלת ובמצא תשמישי שצמחו קבוע הוא בזה הדלת ואפי' הכי אינו מכור. ר"י מינש. ב. וזה"ש איתא ביבמות פ' חמישי (נא:.) כולא סבירא להו שצמחו קתני קני גמור. מוס' לקמן עח: א. דאע"ג דקיבול העשוי למלאות לא שמיח קיבול דראיתא בפי' סוכה (וב:) שאני הכא שצמחו הוו עשוי לנקות כל שעה. ריטנ"א. ד. [ומ]אחר שהוא מקוה שילם קיבולו דראיתא בבבא ורלת ב בין מים שאובים צוננים בין מים חמים ואינו נפסל כלל. שס. ו. והשתא ודאי הא דצינור לא ר"א ולא רבנן דבית דר"א אפי' חקקו ולבסוף קבעו חשיב כמחובר ולרבנן אפי' קבעו ולבסוף חקקו חשיב כמחובר וכו' נקטינן הי' ר'א רבנן דר"א אילבא דכולהו דידילמא הא דצינור בין לר"א ובין לרבנן ושאינו גבי מכר דר"א סבר וכו' ורבנן סבוי וכו'. שס. ו. וה"מ קאי יער מחובר גמור אי בדש בכוורת. שס. ז. וכו' פרקינן דהכא בכוורת תלושה היא ור"א עביד לה כמחובר מגזירת הכתוב שקראו לרדבש בכוורתו יער ממילא מותרצא דרבנן, דהתם תלוש גמור הוא ורבנן לא דרשי קרא ידער.

^[א] נראה דלאי דאנו מוכר לר"מ אלא קיים המעמידים וכו'. (ב) דברי רבינו כנפון הוא כדעת ר"י בתוס' ד"ה אילמא ע"ש.